

RCG-SE-028 No. 056-2020

**LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY**

CONSIDERANDO

- Que,** el artículo 26 de la Constitución de la República, establece: *“La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir (...);*
- Que,** el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;*
- Que,** el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“(...) Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del dialogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global”;*
- Que,** el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena: *“El Estado reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución (...);*
- Que,** el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo, manifiesta: *“Principio de eficacia. Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias”;*
- Que,** el artículo Art. 42 ibídem, establece: *“El presente Código se aplicará en: 1. La relación jurídico administrativa entre las personas y las administraciones públicas. 2. La actividad jurídica de las administraciones públicas. 3. Las bases*

comunes a todo procedimiento administrativo. 4. El procedimiento administrativo. 5. La impugnación de los actos administrativos en vía administrativa. 6. La responsabilidad extracontractual del Estado. 7. Los procedimientos administrativos especiales para el ejercicio de la potestad sancionadora. 8. La impugnación de los procedimientos disciplinarios salvo aquellos que estén regulados bajo su propia normativa y apliquen subsidiariamente este Código. 9. La ejecución coactiva.

Para la impugnación de actos administrativos, en vía administrativa y, para el procedimiento coactivo, se aplicarán únicamente las normas previstas en este Código.”;

Que, el Título II Procedimiento de Ejecución Coactiva, del Libro III Procedimientos Especiales, del Código Orgánico Administrativo, regula el procedimiento de ejecución para el ejercicio de la jurisdicción coactiva, manifestando que: *“Las entidades del sector público son titulares de la potestad de ejecución coactiva cuando esté previsto en la ley. (...)”;*

Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, referente a los principios del sistema, señala: *“El Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global (...)”;*

Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, expresa: *“Reconocimiento de la autonomía responsable. - El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República. (...)”;*

Que, las letras b) y e) del artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, indica: *“Ejercicio de la autonomía responsable. - La autonomía responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: b) (...) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; e) La libertad para gestionar sus procesos internos”;*

Que, el artículo 44 de la Ley Orgánica de Educación Superior, sobre la jurisdicción coactiva, determina: *“Las instituciones de educación superior públicas y los organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior, tienen*

derecho a ejercer jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de crédito que se emitan por cualquier concepto de obligaciones.";

Que, el artículo 157 del Código Tributario, dispone: *"Acción coactiva.- Para el cobro de créditos tributarios, comprendiéndose en ellos los intereses, multas y otros recargos accesorios, como costas de ejecución, las administraciones tributarias central y seccional, según los artículos 64 y 65 y, cuando la ley lo establezca expresamente, la administración tributaria de excepción, según el artículo 66, gozarán de la acción coactiva, que se fundamentará sea con base de actos o resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas, en título de crédito emitido legalmente conforme a los artículos 149, 150 y 160.*

Para la ejecución coactiva son hábiles todos los días, excepto los feriados señalados en la ley".

Que, la letra a), del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, I Titularidad de la entidad, establece como atribución específica de las máximas autoridades de las instituciones del Estado: *"a) Dirigir y asegurar la implantación, funcionamiento y actualización del sistema de control interno y de los sistemas de administración financiera, planificación, organización información de recursos humanos, materiales, tecnológicos, ambientales y más sistemas administrativos;"*

Que, el artículo 14 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, dispone: *"Efectos de la firma electrónica. - La firma electrónica tendrá igual validez y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida como prueba en juicio";*

Que, el artículo 1 de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone: *"Créase la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental YACHAY como una Institución de Educación Superior de derecho público, sin fines de lucro, con personería jurídica propia, con autonomía académica, administrativa financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Educación Superior";*

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Creación de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, determina: *"(...) La Comisión Gestora, hasta el 31 de diciembre de 2020, actuará como máxima autoridad de*

la Universidad de Investigación Experimental YACHAY, y desempeñará las funciones académicas, administrativas, financieras y regulatorias requeridas, con las funciones propias de autoridad universitaria, encargándose de planificar, administrar, conformar, normar y ejecutar las acciones necesarias para el inicio y desarrollo de las actividades de la institución. El Ministro de la Autoridad Nacional de Educación o su delegado, formará parte de la Comisión Gestora (...);

Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Creación, Intervención y Suspensión de Universidades y Escuelas Politécnicas expedido por el Consejo de Educación Superior, establece: “(...) El Presidente de la República o su delegado designará a los integrantes de la Comisión Gestora, la misma que actuará durante el período de transición como autoridad máxima de las referidas instituciones de educación superior. (...)

(...) La Comisión designará de su seno un Presidente que desempeñará las funciones de Rector quien deberá cumplir los requisitos establecidos en la LOES y será un gestor interno (...);

Que, el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 555, de 08 de noviembre de 2018, el Presidente Constitucional de la República, Lenin Moreno Garcés, dispone: *“Deléguese al Secretario de Educación Superior, Ciencia; Tecnología e Innovación, la facultad de designar y remover, previa evaluación de desempeño, a los miembros de las comisiones gestoras de las Universidad Yachay Tech”;*

Que, mediante Acuerdo SENESCYT-2019-049, de 27 de mayo de 2019, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, modificó la integración de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;

Que, mediante Decreto Ejecutivo 818, de 03 de julio de 2019, el Presidente de la República, designó como Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a Agustín Albán;

Que, mediante resolución RCG-SO-07 No. 052-2019, de 12 de agosto de 2019, la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, resolvió designar a Hermann Mena Pazmiño Ph.D., en calidad de Presidente de la Comisión Gestora y como tal Rector de la Universidad;

- Que,** mediante Acuerdo SENESCYT-2020-018, de 23 de enero de 2020, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, designó a Juan Ruano Ph.D., y Guillermo Machado Ph.D. como miembros internos; (...);
- Que,** mediante Acuerdo SENESCYT-2020-067 de 28 de agosto de 2020, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Subrogante, Alberto Alfredo Maino Isaías, designó a Hugo Oswaldo Moreno Avilés Ph.D.; como miembro externo de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;
- Que,** mediante Acuerdo SENESCYT-2020-073, de 16 de octubre de 2020, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Agustín Albán, designó a Edwin Marcelo Gutiérrez como Secretario de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;
- Que,** el artículo 20 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, sobre la jurisdicción coactiva, establece: *"De conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, la universidad está facultada para ejercer jurisdicción coactiva para el cobro de títulos de crédito que se emitan por cualquier tipo de obligaciones, de acuerdo al procedimiento regulado a través del reglamento que se emita para el efecto"*
- Que,** mediante Acuerdo Ministerial MDT-2020-076, de 12 de marzo de 2020, el Ministro del Trabajo, Abg. Andrés Madero, expide las Directrices para la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria y en el artículo 1 dispone: *"Del objeto. - El objeto del presente acuerdo es viabilizar y regular la aplicación de teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19)";*
- Que,** el artículo 3 ibídem, establece: *"De la adopción de teletrabajo emergente. - A fin de garantizar la salud de los trabajadores y servidores públicos, durante la emergencia sanitaria declarada; será potestad de la máxima autoridad institucional del sector público y/o del empleador del sector privado adoptar la implementación de teletrabajo emergente";*
- Que,** la letra f) del artículo 69 del Estatuto de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, dispone: *"Funciones, Competencias y Responsabilidades del Consejo Superior Universitario. - El Consejo Superior*

Universitario tendrá las siguientes funciones: f) Expedir, reformar o derogar la normativa interna y resoluciones de carácter general de la universidad”;

- Que,** mediante memorando UITEY-CG-2020-0140-M, de 19 de noviembre de 2020, dirigido al Secretario de la Comisión Gestora, Edwin Marcelo Gutiérrez Mgs, el Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, Hermann Mena Ph.D., solicita que de forma virtual se convoque a la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora, para el día viernes 20 de noviembre de 2020;
- Que,** mediante oficio UITEY-CG-2020-0053-O, de 19 de noviembre de 2020, el Secretario de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, convoca a la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del referido órgano, a realizarse el día viernes 20 de noviembre de 2020, de manera virtual;
- Que,** mediante oficio SENESCYT-SENESCYT-2020-1251-CO, de 19 de noviembre de 2020, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, delega a la señorita Andrea Ledesma Mgs., para que en su representación y de esa Secretaría participe en la referida sesión con voz y voto;
- Que,** durante la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de la Comisión Gestora, de 20 de noviembre de 2020, los miembros de referido cuerpo colegiado decidieron tratar, conocer y votar sobre el proyecto de Reglamento Interno para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay; y,
- Que,** es obligación de las máximas instancias de la Universidad y sus autoridades cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y las disposiciones generales y las resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior,

En ejercicio de las atribuciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias, y demás normativa citada, expide el

**REGLAMENTO INTERNO PARA EL EJERCICIO DE LA
JURISDICCIÓN COACTIVA EN LA UNIVERSIDAD DE INVESTIGACIÓN DE
TECNOLOGÍA EXPERIMENTAL YACHAY**

TÍTULO I

GENERALIDADES

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Artículo 1.- Objeto. - Este reglamento norma el ejercicio de la jurisdicción coactiva de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay (UITEY), para asegurar la recaudación y/o recuperación de deudas vencidas y demás valores exigibles, comprendiéndose intereses, costas que se deban a la Universidad por cualquier concepto y garantiza el debido proceso en la aplicación de las normas establecidas en el Código Orgánico Administrativo, Código Tributario, COGEP y demás legislación relativa al procedimiento de ejecución coactiva.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. - La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, en el ejercicio de su facultad recaudadora, podrá hacer efectivo el cobro de las deudas vencidas y demás valores exigibles, mediante el procedimiento administrativo de ejecución coactivo, de conformidad con lo que establece el Código Orgánico Administrativo y el presente instrumento. Las disposiciones de este Reglamento son de aplicación obligatoria para el personal de la UITEY, así como también para las personas naturales y jurídicas que mantengan obligaciones pendientes con la Universidad.

Artículo 3.- Ejercicio de la jurisdicción coactiva. - La jurisdicción coactiva será ejercida privativamente por el Tesorero o Tesorera de la Universidad también denominado como funcionario ejecutor, en caso de falta o de impedimento, de conformidad con la ley, le subrogará su superior jerárquico, quien calificará la excusa o el impedimento.

CAPÍTULO II

DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 4.- Requerimiento de pago voluntario. - En el acto administrativo que se declare o constituya una obligación dineraria y ponga fin a un procedimiento administrativo en el que se haya contado con el deudor, la unidad administrativa que emitió dicho acto, requerirá que la o el deudor pague voluntariamente dicha obligación dentro de diez (10) días contados desde la fecha de su notificación, previniéndole que, de no hacerlo, se procederá con la ejecución coactiva.

Le corresponde al órgano ejecutor (tesorería), el requerimiento de pago voluntario de las obligaciones ejecutables originadas en instrumentos distintos a los previstos en el párrafo anterior, siempre y cuando se cuente con el informe correspondiente elaborado por la unidad administrativa en la cual se originó la cuenta por cobrar, dicho requerimiento debe ser notificado junto con una copia certificada de la fuente o título de la que se desprenda. En este acto se concederá a la o al deudor diez (10) días para que pague voluntariamente la obligación, contados desde el día siguiente a la fecha de notificación del requerimiento de pago.

En los casos en los que, vencido el plazo de diez días previsto en los párrafos precedentes, no se reciba el pago voluntario requerido, debidamente confirmado con la Dirección Financiera de la Universidad, la unidad administrativa que estuvo a cargo del requerimiento de pago voluntario notificará de dicho particular a la Coordinación Administrativa Financiera y requerirá la emisión de la respectiva Orden de Cobro.

Artículo 5.- De las obligaciones tributarias. - El Rector/a de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, por intermedio de sus funcionarios, procederá a la emisión de los títulos de crédito correspondientes a las obligaciones tributarias adeudadas a la UITEY, por parte de los deudores y/o contribuyentes de acuerdo con los requisitos establecidos en el Código Tributario y normativa vigente.

Artículo 6.- De las obligaciones no tributarias. - Para hacer efectivas las obligaciones no tributarias, se contará con la orden de cobro por cualquier instrumento público que pruebe la existencia de la obligación.

Artículo 7.- Fuente y título de las obligaciones ejecutables. La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, es titular de los derechos de crédito originados en:

1. Acto administrativo cuya eficacia no se encuentra suspendida de conformidad con lo que dispone el Código Orgánico Administrativo y el presente Reglamento.
2. Títulos ejecutivos.
3. Determinaciones o liquidaciones practicadas por la administración pública o por su orden.
4. Catastros, asientos contables y cualquier otro registro de similar naturaleza.
5. Cualquier otro instrumento público del que conste la prestación dineraria a su favor.

Artículo 8.- Condición para el ejercicio de la potestad de ejecución coactiva. Únicamente las obligaciones determinadas y actualmente exigibles, cualquiera sea su fuente o título, autorizan a la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental

Yachay a ejercer su potestad de ejecución de coactiva, una vez vencido el plazo para pago voluntario o propuesta de soluciones de pago, las mismas que deberán ser presentadas ante la o el Coordinador Administrativo Financiero, conforme lo determinado en el Capítulo III del presente reglamento.

Artículo 9.- Orden de cobro. - La orden de cobro constituye el pedido impartido por la o el Coordinador Administrativo Financiero, constante en el respectivo oficio o memorando, dirigido al funcionario ejecutor, el/la Tesorero/a de la Universidad.

A partir de la notificación de la orden de cobro, el órgano ejecutor únicamente puede suspender el procedimiento de ejecución coactiva si se ha concedido facilidades de pago o si la suspensión ha sido dispuesta judicialmente.

Artículo 10.- Contenido de la Orden de Cobro. - La orden de cobro debe contener:

- a) Nombres y Apellidos completos del o la deudora en caso de ser persona natural o razón social en caso de ser persona jurídica;
- b) Número de cédula de ciudadanía del o la deudora en caso de ser persona natural o número de Registro Único de Contribuyentes en caso de ser persona jurídica;
- c) Dirección completa del domicilio del o la deudora (debe incluir provincia, cantón, ciudad, parroquia, sector, barrio, calle, número de casa, referencia de ubicación y correo electrónico);
- d) El antecedente del origen de la deuda.
- e) Valor total de la obligación;
- f) Valor de los abonos parciales cancelados en caso de haberlos;
- g) Valor de la liquidación de los intereses devengados hasta antes de la emisión de la orden de cobro; y,
- h) Valor total adeudado a la fecha de la orden de cobro.

Artículo 11.- Procedimiento coactivo. Este procedimiento es ejercido por la o el Tesorero de la Universidad de acuerdo a lo determinado en el artículo 3 del presente reglamento.

El procedimiento coactivo se ejercerá aparejando el respectivo título de crédito, que se respaldará en títulos ejecutivos; catastros y cartas de pago legalmente emitidos; asientos de libros de contabilidad, registros contables; y, en general, en cualquier instrumento público que pruebe la existencia de la obligación.

La o el tesorero no podrá iniciar el procedimiento coactivo sino fundado en la orden de cobro, general o especial, legalmente transmitida por la o el Coordinador Administrativo

Financiero. Esta orden de cobro lleva implícita para la o el tesorero, la facultad de proceder al ejercicio de la coactiva.

Artículo 12.- Requisitos de los títulos de crédito. El procedimiento administrativo, iniciará con la emisión de un título de crédito por parte de la o el tesorero fundamentado en la orden de cobro emitida de acuerdo a lo previsto en el artículo precedente, dicho título contendrá los requisitos establecidos en el artículo 150 del Código Tributario, así:

1. Designación de la administración pública acreedora e identificación del órgano que lo emite.
2. Identificación de la o del deudor.
3. Lugar y fecha de la emisión.
4. Concepto por el que se emite con expresión de su antecedente.
5. Valor de la obligación que represente.
6. La fecha desde la cual se devengan intereses.
7. Liquidación de intereses hasta la fecha de emisión.
8. La fecha desde la cual se cobrarán intereses, si estos se causaren; y,
9. Firma autógrafa o en facsímil del servidor público que lo autorice o emita, salvo en el supuesto de títulos de emisión electrónica, en cuyo caso, la autorización para su expedición se verificará de manera previa dentro del procedimiento administrativo pertinente.

La falta de alguno de los requisitos previstos en este artículo causa la nulidad del título de crédito. La declaratoria de nulidad acarrea la baja del título de crédito.

Artículo 13.- Intereses. Las obligaciones contenidas en los títulos de crédito devengarán intereses de conformidad con la tasa activa referencial emitida por el Banco Central establecido por la ley.

Los intereses serán calculados desde que la obligación es exigible, hasta la fecha de recaudación de la totalidad de la obligación.

Los valores adeudados a la Universidad por concepto de multas o sanciones, de conformidad con el numeral 5 del artículo 84 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, devengarán intereses calculados a la tasa máxima de interés convencional que establezca la Universidad, desde la fecha de notificación del título de crédito, hasta la fecha de pago.

Artículo 14.- Reclamación sobre títulos de crédito. La o el deudor tiene derecho a formular un reclamo administrativo exclusivamente respecto a los requisitos del título

de crédito o del derecho de la administración para su emisión, dentro del término concedido para el pago voluntario en el Código Orgánico Administrativo.

En caso de que se haya efectuado un reclamo administrativo sobre el título de crédito, el procedimiento de ejecución coactiva se efectuará en razón del acto administrativo que ponga fin al procedimiento.

Artículo 15.- Notificación. Con el Título de Crédito y la Orden de Cobro, el órgano ejecutor procederá a la notificación que se llevará a efecto conforme los preceptos contenidos y en las formas citadas en el Código Orgánico Administrativo.

Artículo 16.- Competencias y atribuciones del órgano ejecutor. De conformidad con lo que establece el Código Orgánico Administrativo, el presente reglamento y demás normas conexas, para el cumplimiento de su función el órgano ejecutor ejercerá sus competencias de acuerdo a las siguientes atribuciones:

- a) Actuar en calidad órgano ejecutor de la jurisdicción coactiva a nombre de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay;
- b) Dictar la orden de pago inmediato ordenando al deudor y a sus garantes, de haberlos, el pago inmediato de la deuda o la dimisión de bienes dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al de la citación;
- c) Ordenar medidas cautelares cuando lo estime necesario;
- d) Designar y nombrar a los peritos calificados por el Consejo de la Judicatura;
- e) Observar y velar por las garantías del debido proceso establecidas en apego al ordenamiento jurídico vigente;
- f) Suspender el procedimiento de ejecución en los casos establecidos en el Código Orgánico Administrativo, en el presente reglamento y demás normas conexas;
- g) Disponer la cancelación de las medidas cautelares y embargos ordenados, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo, a través la notificación correspondiente;
- h) Requerir a las personas naturales e instituciones en general, públicas o privadas, información relativa a los deudores, bajo la responsabilidad del requerido;
- i) Declarar de oficio o a petición de parte, la nulidad de los actos del procedimiento coactivo, de acuerdo a lo establecido en el Código Orgánico Administrativo y la normativa pertinente referente a la acción coactiva;
- j) Reiniciar o continuar según el caso, el procedimiento coactivo, cuando sus actos procesales hayan sido declarados nulos de conformidad con el literal anterior;
- k) Resolver sobre la prescripción con apego a la ley;
- l) Mantener un registro de las obligaciones pagadas y pendientes de pago;

- m) Mantener un registro de inventario de los bienes embargados dentro de los procesos coactivos;
- n) Mantener un registro de los títulos de crédito dados de baja;
- o) Informar a la máxima Autoridad por escrito semestralmente cuando lo solicite, sobre las actividades desarrolladas en el ejercicio de sus funciones y el estado de los procesos coactivos;
- p) Sustanciar el procedimiento coactivo de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente;
- q) Una vez emitida la orden de cobro le corresponde realizar la liquidación de intereses devengados hasta la fecha del pago efectivo de la obligación; y,
- r) Las demás que le faculta su cargo de conformidad con la Ley y este Reglamento.

Artículo 17.- Secretario de Coactiva. Será un funcionario con título de abogado designado por la Coordinación Jurídica de la Universidad a petición del órgano ejecutor.

Artículo 18.- Funciones del Secretario de Coactiva- Son funciones del Secretario de Coactiva:

- a) Impulsar los procesos coactivos;
- b) Realizar las citaciones y notificaciones en el lugar señalado y dentro de los plazos establecidos, observando la normativa;
- c) Realizar todas las gestiones a través de las cuales se informe a los deudores y/o garantes, sobre el procedimiento de pago de las obligaciones;
- d) Dejar sentado la razón citación a los deudores y/o garantes con los autos de pago;
- e) Llevar bajo su responsabilidad el archivo de los procedimientos coactivos;
- f) Mantener los procesos coactivos debidamente foliados y numerados;
- g) Certificar sobre los documentos que reposen en los procesos coactivos;
- h) Cursar oficios de mero trámite, respecto a los autos o resoluciones que se adopten dentro de los procesos coactivos;
- i) Notificar a los interesados, con las providencias que se emitan en los procesos coactivos;
- j) Custodiar los documentos de los procesos coactivos y archivarlos por medios físicos y/o magnéticos;
- k) Mantener un inventario actualizado de los procesos coactivos;
- l) Las demás diligencias que sean necesarias dentro de los procesos de ejecución y que le encargue el Órgano Ejecutor de coactiva; y,
- m) Las previstas en el Código Orgánico Administrativo y demás leyes pertinentes.

Para el ejercicio de sus funciones, el Secretario deberá observar lo establecido por el Código Orgánico Administrativo, y el presente reglamento.

En caso de impedimento del Secretario de Coactivas, será subrogado por un Secretario Ad- Hoc, designado por el Órgano Ejecutor.

CAPÍTULO III

FACILIDADES DE PAGO

Artículo 19.- Facilidades de pago. A partir de la notificación con el requerimiento de pago señalado en los artículos 271 y 272 del Código Orgánico Administrativo, la o el deudor puede solicitar por una sola vez la concesión de facilidades de pago de la obligación, solicitud que será formalmente aceptada mediante la suscripción de un compromiso de pago firmado por ambas partes, en el cual se detallen claramente las condiciones concedidas para las facilidades de pago y las garantías que serán entregadas para el respaldo de la deuda.

Las facilidades de pago, así como la suscripción del compromiso de pago pueden solicitarse hasta antes de la fecha de inicio de la etapa de remate de los bienes embargados. Sin embargo, una vez iniciado el cobro, la determinación de la obligación incluirá los gastos en los que haya incurrido la administración pública, hasta la fecha de la petición.

Artículo 20.- Competencias para otorgar facilidades de pago. Le corresponde a la o el Coordinador Administrativo Financiero de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la competencia de otorgar facilidades de pago a la o al deudor que las solicite.

La o el Coordinador Administrativo Financiero receptorá y solicitará formalmente completar por una sola ocasión la solicitud presentada por el deudor si no reúne los requisitos establecidos en el Código Orgánico Administrativo y en este reglamento, de no ser completada en el término de (3) días será considerada como no interpuesta.

En caso de ser presentada ante otra autoridad, esta deberá remitirla a la autoridad competente para su otorgamiento, bajo responsabilidad personal de la o del servidor público a cargo, por los daños que pueda generar, en el término de tres días desde el día siguiente a la fecha que conste en la correspondiente razón de recepción de la petición.

La suscripción del compromiso de pago suspende la diligencia de remate señalada por el órgano ejecutor, no así la aceptación de la solicitud de facilidad de pago.

Artículo 21.- Requisitos para solicitudes de facilidades de pago. Además de los requisitos previstos en el Código Orgánico Administrativo para las solicitudes, la petición contendrá:

- a) Nombres y apellidos completos del deudor, su denominación o razón social, según corresponda, con indicación del número de cédula de ciudadanía o del registro único de contribuyentes y copias respectivas;
- b) Dirección completa del domicilio del o la deudora (debe incluir provincia, cantón, ciudad, parroquia, sector, barrio, calle, número de casa, referencia de ubicación y correo electrónico);
- c) Indicación clara y precisa de la obligación respecto de la cual se solicita la concesión de facilidades de pago;
- d) Oferta incondicional de pago inmediato por un valor no menor al 10% del monto de lo adeudado más intereses, el cual deberá ser pagado dentro de los 10 primeros días de suscrito el compromiso de pago y la forma en que se pagaría el saldo;
- e) Indicación de la garantía para la obligación;
- f) Lugar o medio en el cual recibirá las notificaciones que le correspondan.

Artículo 22.- Plazos para facilidades de pago. Para la determinación del plazo dentro del cual el deudor cancelará el saldo adeudado, se otorgará de conformidad a las siguientes reglas:

- a) Si la cuantía supera las veinte (20) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, el plazo para el pago será de hasta veinte y cuatro (24) meses; contados a partir de la fecha en que se dicte mediante providencia calificando la solicitud, concediendo facilidades para el pago;
- b) Si la cuantía supera las diez (10) hasta las veinte (20) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, el plazo para el pago será de hasta doce (12) meses;
- c) Si la cuantía supera las tres (3) hasta las diez (10) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, el plazo será de hasta nueve (9) meses; y,
- d) Si la cuantía es inferior o igual a las tres (3) remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general, el plazo será de hasta seis (6) meses.

Artículo 23.- Restricciones para facilidades de pago. Las restricciones, los plazos y los efectos de facilidades de pago están determinadas en los artículos 276, 277 y 278 del Código Orgánico Administrativo.

Si la petición es rechazada, la Coordinación Administrativa Financiera requerirá, a la o el Tesorero de la Universidad, el inicio o la continuación del procedimiento de ejecución coactiva y la adopción de las medidas cautelares que se estimen necesarias.

La notificación de la resolución sobre la negativa en la concesión de facilidades de pago se practicará por la o el Tesorero dentro del procedimiento de ejecución coactiva.

Artículo 24.- Efectos de solicitud de facilidades de pago.- La solicitud de facilidades de pago suspende el procedimiento de ejecución que se hubiere iniciado y en este caso no se podrá iniciar la acción coactiva, hasta ser atendida oportunamente la resolución que se expida sobre dicha petición.

Artículo 25.- Incumplimiento de compromiso de pago. En el caso de que la o el deudor incurriera en mora de una de las cuotas previstas y otorgadas como facilidad de pago, se declarará vencida completamente la obligación, se ejecutarán las garantías correspondientes y se procederá con el trámite legal pertinente o se continuará en el estado en que se suspendió.

CAPÍTULO IV

DEL EMBARGO, AVALÚO Y REMATE DE BIENES

Artículo 26.- El procedimiento para el embargo, avalúo y remate de bienes será el estipulado en el Capítulo Tercero Fase de Apremio, artículos 282 al 322 del Código Orgánico Administrativo en concordancia con lo que determina el Código Tributario en sus partes pertinentes.

CAPÍTULO V

TERCERÍAS Y EXCEPCIONES

Artículo 27.- Las tercerías coadyuvantes y excluyentes se presentarán de conformidad a lo determinado con el Capítulo Cuarto Tercerías y Excepciones del Código Orgánico Administrativo en concordancia con lo que dispone el Código Tributario.

DISPOSICIONES GENERALES

Primera. - La conformación de la Unidad de Coactiva, funciones y procedimientos a cumplirse para la ejecución de la jurisdicción coactiva en la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, deberá estar apegada y sujeta a las

disposiciones contenidas en el Título II PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA del Código Orgánico Administrativo.

Segunda.- El Órgano Ejecutor de Coactiva, para efectos del trámite de los procedimientos de ejecución coactiva, observará las disposiciones del Reglamento sobre Arreglo de Procesos y Actuaciones Judiciales, expedido por la entonces Corte Suprema de Justicia publicado en el Registro Oficial No. 20 de 19 de junio de 1981, en lo que fuere procedente y aplicable, especialmente en lo que se refiere al arreglo de los procesos, al desglose de documentos y actuaciones de jueces, secretarios, peritos y depositarios.

Tercera. - Todas las unidades administrativas de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, que suscriban instrumentos legales en los cuales intervengan recursos económicos, verificarán que se incluyan en los mismos, la dirección de correo electrónico en la cual la contraparte recibirá notificaciones referentes a dicho instrumento.

Cuarta. - Los requerimientos de pago voluntario y las notificaciones de títulos de crédito u órdenes de cobro deberán estar acompañadas de una copia del presente reglamento, a fin de asegurar que la o el deudor conozca el procedimiento interno establecido para la ejecución de la jurisdicción coactiva de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay.

Quinta. - En las situaciones no previstas en este reglamento, deberá aplicarse lo determinado en el Código Orgánico Administrativo.

En caso de ser necesaria asesoría para la aplicación de este reglamento, la misma deberá ser prestada por la Coordinación Jurídica.

Sexta. - Para efectos de la notificación a los o las deudoras que sea imposible determinar su domicilio o residencia, se procederá de manera similar a la establecida en los artículos 56 y 57 del Código Orgánico General de Procesos, de la siguiente forma:

A través de publicaciones que se realizarán en tres fechas distintas, en un periódico de amplia circulación del lugar. De no haberlo, se harán en un periódico de la capital de provincia, asimismo de amplia circulación. Si tampoco hay allí, en uno de amplia circulación nacional. La publicación contendrá un extracto del requerimiento de pago establecido en el artículo 4 del presente reglamento. Las publicaciones íntegras se agregarán al expediente.

Para ello será requisito indispensable contar con la certificación de la autoridad rectora de Movilidad Humana que identifique si la persona que salió del país consta en el registro consular. Si se verifica que es así, se citará mediante carteles fijados en el consulado, en los portales electrónicos consulares oficiales en el que se encuentra registrado y a través de correo físico o electrónico.

Para la notificación a las y los deudores en el exterior cuyo domicilio se conoce se realizará mediante exhorto a las autoridades consulares.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera. - Encárguese a la Dirección de Planificación e Inversión de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, la elaboración del Procedimiento para el presente reglamento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Primera. - Deróguese el Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, aprobado por la Comisión Gestora mediante Resolución RCG-SE No. 061-2015 de 21 de julio de 2015.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. - Notifíquese con el contenido de la presente resolución a las áreas administrativas de la Universidad que intervengan en los procesos contenidos en el presente reglamento, misma que será publicada en la página web de la Universidad.

SEGUNDA. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

Dado en la ciudad de Urcuquí, a 20 de noviembre de 2020



Hermann Mena, PhD.

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN GESTORA





Edwin Marcelo Gutiérrez Mgs.

SECRETARIO DE LA COMISIÓN GESTORA



Razón. - Certifico que los miembros de la Comisión Gestora de la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay, adoptaron cinco (5) votos a favor la presente resolución en la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria de 20 de noviembre de 2020.

Edwin Marcelo Gutiérrez Mgs.

SECRETARIO DE LA COMISIÓN GESTORA

